

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004860-13.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: ANGELA MARIA SILVEIRA DE AQUINO

RECORRIDO: ANA PAULA SILVEIRA DE AQUINO

RECURSO DE MEDIDA DE CAUTELAR EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MORTE DA AUTORA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **NÃO CONHECER** do recurso, pela falta de pressuposto processual. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5004860-13.2025.4.02.5101

510015680300 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004860-13.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: ANGELA MARIA SILVEIRA DE AQUINO

RECORRIDO: ANA PAULA SILVEIRA DE AQUINO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela União, com intuito de reformar decisão do Juízo a quo que deferiu tutela antecipada para determinar que as partes rés providenciem consulta em Ambulatório 1ª Vez - Tumores do Tecido Ósseo e Conectivo (Oncologia/Adulto).

Informação de falecimento da parte autora em Evento 53 nos autos do processo originário 5003093-37.2025.4.02.5101.

Passo a decidir.

VOTO

Conforme se infere da consulta realizada no sistema processual e-proc, no processo originário nº 5003093-37.2025.4.02.5101, foi constatada o óbito da parte autora.

Desse modo, também já foi proferida, recentemente, sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão de falta de pressuposto processual, tendo em vista o falecimento da parte autora.

Verifica-se, então, com toda razão, que ocorreu a falta do pressuposto processual de existência polo ativo.

Isto posto, voto no sentido de **NÃO CONHECER** do recurso, pela falta de pressuposto processual. Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.

5004860-13.2025.4.02.5101

510015680299 .V4

